

1500113-59.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

LUIZ FELIPE DOS SANTOS, qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 16h30, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500113-59.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500113-59.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

LUIZ FELIPE DOS SANTOS, qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 16h30, na Rua 26, bairro Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, cultivava 06 (seis) "pés" de maconha, perfazendo peso líquido de 552,5 gramas, matéria prima destinada à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 72) e apresentou defesa preliminar (fls. 80/82).

A denúncia foi recebida 17 de dezembro de 2020 (fls. 83) e o réu citado (fls. 99).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 128/130).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 128/130).

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a insuficiência de provas (fls. 133/135).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares se dirigiram a propriedade rural onde morava o réu visando apurar denúncias anônimas que indicavam que ele estaria cultivando pés de maconha.

Assim, ao chegarem à propriedade rural, os policiais abordaram o réu e ele confessou informalmente que estava cultivando maconha para a pessoa de Juliano, de alcunha "Japonês", pelo valor de R\$ 70,00 (setenta reais).

Em seguida, o réu conduziu os policiais até o local da plantação, tratando-se de uma encosta de morro com aclive acentuado e de difícil acesso. Com isso, foram apreendidos 06 (seis) "pés" de maconha, perfazendo peso líquido de 552,5 gramas. Em razão dos fatos, o réu foi preso em flagrante delito.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografia (fls. 15), registro de denúncia anônima (fls. 16), auto de constatação provisória (fls. 20/22), exame químico toxicológico (fls. 47/49) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu alegou que o proprietário do sítio e das plantações de maconha era o indivíduo de alcunha "Japonês", contudo, a área foi vendida para um rapaz desconhecido. Esclareceu que morava em um barracão situado naquela área e recebia R\$ 70,00 (setenta reais) para cuidar do local. Relatou que desconfiava que fosse uma plantação de maconha, mas não possuía certeza. Afirmou que o proprietário lhe disse "cuida desses seis pezinhos para mim" pois tinha experiência com plantação (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 128/130).

O policial militar Marcelo Aparecido Moreira Cunha relatou que em uma operação integrada com o 23º batalhão recebeu uma denúncia de porte de arma de fogo e de plantação de maconha. Afirmou que no endereço informado encontrou a aludida plantação e deteve o réu, que justificou cultivar os pés de maconha para o proprietário do imóvel, além de cuidar do próprio local. Disse que não foi localizado material para preparo das drogas. Aduziu que não conseguiram identificar o proprietário daquela área (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 128/130).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Marcelo Vargas, acrescentando que o réu informou que recebia R\$ 70,00 (setenta reais) para manter o cultivo e que o proprietário da área era Juliano, apelidado de "Japonês". Aduziu que foram apreendidas 775 gramas em pés de maconha (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 128/130).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A escusa ofertada pelo réu de que não sabia que se tratava de maconha a plantação que vinha cultivando não convence.

O deslocamento da equipe policial até a residência não se deu ao acaso, mas sim movidos por prévia denúncia indicando o envolvimento do réu com o cultivo da maconha, o que, de fato, se verificou.

Os relatos dos agentes da lei gozam de presunção de veracidade e eles prestaram a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidos.

Por outro lado, é inédita a versão do réu de que desconhecia a natureza ilícita das plantas, isso porque, em solo policial optou por permanecer em silêncio (fls. 05).

Além disso, sua narrativa em juízo contraria as informações que ele prestou aos agentes policiais durante a ação, não apresentando nenhum motivo plausível para a radical mudança de versão.

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico, não apenas pela

significativa quantidade de droga cultivada, mas também pelas justificativas infundadas prestadas pelo réu, que em nenhum momento ventilou a destinação para consumo pessoal.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria, não há o que ser considerado, razão pela qual as sanções básicas são fixadas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 4 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tem-se que o réu poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo a estabelecer em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade é substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por cada dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade com destinação social a ser oportunamente indicada.

Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, a pena privativa de liberdade ora fixada deverá ser cumprida em regime aberto.

Dada a natureza das penas aplicadas e o fato de o réu ter acompanhado o processo solto e não ter dado motivos para a segregação cautelar recomendam que ele seja autorizado a recorrer desta sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR LUIZ FELIPE DOS SANTOS, portador da cédula de identidade R.G. nº 45.187.241, filho de Maria Lucia Fatima dos Santos, como incurso no art. 33, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime prisional aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por cada dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade com destinação social a ser indicada na fase da execução.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para a execução.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 17 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA